

징 계 · 경 고 · 통 보

제 목 비공개 업무자료 관리 · 감독 및 사후관리 미흡

관 계 부 서 ■■■■처, □□□□□□처

조 치 부 서 ■■■■처

내 용

1. 업무 개요

□□□□□□처 ◆◆◆◆팀은 ○○ ○○○○ ○○○○ 추가 확보를 위하여 20XX. X. XX. ○○ A社와 “A용역” 계약을 체결하였으며, 같은 해 XX. XX. 해당 평가용역이 준공되었다.

그리고 □□□□□□처 ◆◆◆◆팀 X급 ○○○(기안문 작성 당시 X급)은 20XX. XX. XX. 「A용역 준공보고 및 대금지급 품의」 문서1)(이하 “이 사건 문서”라 한다)를 기안하고, 관련근거(첨부1), 준공보고 및 대금지급 요약(첨부2), 용역요약보고(첨부3), 최종보고서(첨부4), 감독조서 및 검사조서(첨부5), 청구서(첨부6), 계약서사본(첨부7)을 첨부하여, X급 ▽▽▽²⁾ 개인협조, 팀장 X급 ▼▼▼ 결재, 처장 X급 ►►► 결재, ◀◀◀ 부서협조, 감사실 일상감사, 본부장 상임이사 ♠♠ ♠(이하 전원 직급 및 직책 생략) 전결의 순서로 결재를 상신하였다.

한편 이 사건 문서의 첨부 문서 중 용역요약보고(첨부3)와 최종보고서(첨부4)

1) □□□□□□처-##호(20XX.XX.XX.)

2) 현재 ♣♣♣♣♣♣♣처(♣♣♣♣사 파견) 소속으로, □□□□□□처-##호(20XX.XX.XX. “결재원문점검반원 및 기록물관리책임자 재지정(□□□□□□처)”)에 따라 당시 결재원문점검반원으로 지정되었음

에는 공사가 당시 ♡♡를 추진하였던 ○○ ○○ ○○ 및 ♠♠ ♠♠♠ ♠♠ 등에 대한 ◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇ 등의 정보가 포함되어 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제3조(정보공개의 원칙)에 따르면 공공기관이 보유 및 관리하는 정보는 적극적으로 공개하여야 하나, 같은 법 제9조(비공개 대상 정보) 제1항 제7호에 따르면 법인의 경영상·영업상 비밀에 관한 사항으로서 공개될 경우 법인의 정당한 이익을 현저히 해칠 우려가 있다고 인정되는 정보는 공개하지 않을 수 있다.

그리고 공사 「정보공개운영규정」 제11조(비공개 대상 정보의 세부기준) 제1항에 따르면 비공개 대상 정보에 관한 세부기준은 사장이 정하는 것으로 하고 있으며, 「업무별 정보 비공개 세부기준」³⁾은 “▼▼▼ ▼▼ ▼▼▼ ▼▼ ▼▼▼”를 경영상 비밀에 관한 사항으로 공개될 경우 공사의 정당한 이익을 현저히 해할 우려가 있는 경우에 해당하는 것으로 하여 비공개 대상으로 정하고 있다.

또한 공사 「전자문서시스템 관리기준」 제11조(보안필요 문서의 처리)에 따르면 업무상 공개가 곤란한 일반문서를 생산하는 경우에는 전자결재의 보안⁴⁾기능을 사용하여 처리할 수 있으며, 보안기능을 사용하지 않아 발생하는 문제는 관련 사용자의 책임으로 하는 것으로 되어 있고, 「한국석유공사 행동강령」(이하 “행동강령”이라 한다) 제26조(정보의 유출 금지)는 직무수행과 관련하여 취득한

3) ◀◀◀-####호(20XX. X. X. “비공개 세부기준 개선 안내 및 결재 원문점검 결과 제출 요청”)

4) 수집, 가공, 저장, 검색, 송·수신되는 정보의 유출, 위·변조, 훼손 등을 방지하기 위하여 관리적·물리적·기술적 수단을 강구하는 일체의 행위

중요한 정보를 허가나 승인 없이 제3자에게 누설하는 것을 금지하고 있으며, 「취업규칙」 제7조(금지사항) 제2호는 공사의 기밀과 직무상 지득한 비밀을 누설하는 것을 금지하고 있다.

따라서 이 사건 문서의 첨부 문서 중 용역요약보고(첨부3)와 최종보고서(첨부4)는 「업무별 정보 비공개 세부기준」에 따라 경영상 비밀에 관한 사항으로 공개될 경우 공사의 정당한 이익을 현저히 해할 우려가 있는 비공개 대상 정보에 해당함이 명백하며, 본부장 이상 결재 문서 중 공개로 설정한 문서는 ‘대한민국 정보공개포털 사이트(open.go.kr)’(이하 “정보공개포털”이라 한다)를 통해 대외적으로 공개⁵⁾가 되므로, 문서의 기안자는 비공개 대상 정보에 해당하는 문서를 첨부하여 기안을 함에 있어서 문서 정보를 부분공개로 설정하고 첨부문서 중 비공개 대상 정보에 해당하는 문서를 비공개로 설정하여 대외적으로 공개가 되지 않도록 하여야 한다. 또한 결재자도 결재를 하면서 비공개 대상 정보가 공개로 설정되어 있는지 여부를 확인하여 해당 문서가 외부로 유출되지 않도록 하여야 할 의무가 있다.

한편 공사는 정보공개제도의 안정적인 추진과 결재원문공개 대상 문서의 공개 여부 적정성 판단을 위해 팀 별로 2명(팀장급 1명, 과장급 1명)을 결재원문점검반원으로 지정하여 결재원문점검반 제도⁶⁾를 운영하고 있으며, [X][X][X][X][X]처 [X][X][X][X][X]팀은 이에 따라 [X][X][X][X]와 [X][X][X]을 결재원문점검반원으로 지정⁷⁾하였으

5) [X][X][X]부 [X][X][X][X]과-###호(20XX.XX.XX. “공공기관 원문공개 시행 대비 준비사항 및 시험운영 안내”)에 따라 본부장 이상 결재 문서 중 공개로 설정한 문서는 ‘대한민국 정보공개포털 사이트’(open.go.kr)를 통해 대외적으로 공개가 됨

6) [X][X][X][X]처-####호(20XX.XX.XX. “결재 원문정보공개 제도 시행계획(안)”)에 따라 20XX년 X월부터 결재원문점검반 제도를 시험 운영하였으며, [X][X][X]-####호(20XX.XX.XX. “정보공개제도 운영 개선 계획”)에 따라 20XX년 X월부터 공식적으로 운영하고 있음

7) [X][X][X][X][X]처-##호(20XX.XX.XX. “결재원문점검반원 및 기록물관리책임자 재지정([X][X][X][X][X]처)”)

므로, 결재원문점검반원으로 지정된 ▼▼▼와 ▽▽▽은 원문공개 대상 문서에 대한 공개 적정성 여부를 검토하여 국민의 알권리를 침해하지 않는 범위 내에서 중요 정보의 유출이 발생되지 않도록 하여야 한다.

3. 비공개 업무자료 관리·감독 미흡

가. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ○○○은 20XX. XX. XX. 이 사건 문서를 기안하고 결재를 상신하면서 첨부 문서 중 일부가 비공개 대상 정보에 해당함에도 불구하고 결재정보에서 부분공개로 설정한 뒤에 비공개 정보에 해당하는 첨부 문서를 별도로 비공개 설정을 하지 않은 채 첨부 문서 전체를 공개 대상으로 설정하였다. 그리고 결재원문점검반원 ▽▽▽, 결재자 ▼▼▼, ▶▶▶, ♠♠♠은 해당 문서를 결재하면서 첨부 문서 전체가 공개로 설정되었음을 확인하지 않고⁸⁾ 결재를 하였다.

이로 인하여 이 사건 문서의 최종 결재일의 다음날인 20XX. X. X. 부터 같은 해 X. X. 까지 해당 문서 및 첨부 문서가 정보공개포털에 공개되었고, 같은 해 X. X. 부터 X. X. 까지 ♣♣♣♣ 등 언론사에서 해당 문서를 내려받기한 사실이 확인되었다. 그리고 20XX. X. X. ☼☼☼☼☼☼☼, 같은 해 X. X. ♣♣♣♣가 정보공개포털에서 내려받기한 문서를 바탕으로 기사를 작성한 후 보도를 하여 공사의 경영상 비밀 사항이 대외적으로 유출되는 결과를 초래하였다.

나. 관련자 의견 및 검토결과

○○○은 평소에는 기안문 작성 전에 “결재정보”를 클릭하여 대국민 공개여

8) ▽▽▽, ▼▼▼, ▶▶▶은 해당 문서의 첨부 문서가 비공개 대상 정보임을 알고 있었으나, 공개로 설정되어 있음을 확인하지 못하였다고 진술하였음

부 등을 먼저 설정한 후 기안문 작성 및 문서 첨부을 하였으며, 그 경우에 대국민 공개여부를 부분공개로 설정한 경우에는 첨부 문서도 전체가 비공개로 되었으나, 해당 문서를 기안한 당시에는 평소의 방식과 다르게 첨부 문서를 먼저 첨부한 뒤에 기안문을 작성하고 “결재정보”에서 부분공개로 설정한 후에 결재 상신을 하여 첨부 문서가 전체 공개되었던 것으로 유추된다고 하였으며, 또한 당시 ◆◆ ◆◆ ◆◆를 진행하면서 업무량이 과다하여 첨부 문서의 공개 설정여부를 다시 한번 확인하지 못한 부주의가 있었다고 진술하였다.

그리고 ☒☒☒☒☒단은 ○○○의 주장대로 “결재정보”에서 대국민 공개여부를 부분공개로 먼저 설정한 후에 기안문을 작성하고 첨부 문서를 첨부할 경우에 첨부 문서는 비공개 상태로 되나, “결재정보”를 설정하지 않은 상태에서 기안문을 작성하고 첨부 문서를 첨부하면 첨부 문서는 공개 상태로 올려주기가 되며 이후에 “결재정보”에서 공개 여부를 부분공개로 설정하더라도 첨부 문서는 여전히 공개 상태로 되므로, 반드시 기안자가 결재 상신 전에 첨부 문서에 대한 공개여부를 점검 및 설정하여야 한다고 안내⁹⁾가 되어 있다고 진술하였다.

따라서 이 사건 해당 문서와 첨부 문서는 공사가 당시 ◆◆를 진행 중이었던 ○○ ○○ ○○ 및 ♀♀ ♀♀♀ ♀♀에 대한 상세한 정보를 포함하고 있어 대외적으로 공개될 경우 공사의 정당한 이익을 현저히 해할 우려가 있는 비공개 대상 정보임이 명백하므로 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 결재 상신 전에 공개 여부를 재차 확인했어야 했다.

또한 결재원문점검반원 ▽▽▽, 결재자 ►►►, ▼▼▼는 결재 당시에 문서

9) 20XX년 XX월 XX일 기안문 작성 당시의 “결재정보” 창 하단에는 “공개여부를 부분공개로 설정시 본문은 공개하며 첨부는 개별 파일별로 공개/비공개를 선택해야 됩니다.”라는 안내 문구가 표시되었음

요약 화면¹⁰⁾에 해당 문서의 대국민 공개여부가 “부분공개”로 표시되어 있었고 “부분공개 : 문서 표지만 공개”라고 안내되어 있어 첨부 문서가 비공개로 되어 있었을 것으로 예상하였고, 당시 팀원들 일부가 ○○○ ○○을 하는 등으로 인하여 인원이 부족하고 업무량이 많은 시기였기 때문에 첨부 문서의 공개 여부까지 확인하지 못하고 결재하였으며, 또한 공사 결재 시스템에도 아쉬운 부분이 있다고 진술하였으나, 이들 또한 해당 문서가 비공개 대상 정보임을 충분히 알 수 있었으므로 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 결재 전에 공개 여부를 확인 했어야 했다.

4. 비공개 업무자료 유출 사후관리 미흡

가. 감사결과 확인된 문제점

그리고 비공개 업무자료 외부 유출에 대한 사전 예방 및 사후 관리체계를 점검한 결과, ○○○○○○처는 20XX. XX. XX. 민감한 공사 영업정보의 무단유출 방지를 위해 「정부 사전협의 및 영업정보 통제 강화를 위한 행동지침¹¹⁾」을 전사에 공지하였고, ○○○○○○단은 B관련 자료의 외부유출 의심사태가 발생함에 따라 사내 전산기록에 대해 전수조사를 실시한 후 20XX. XX. XX. 향후 방지책¹²⁾을 포함한 「자료유출 관련 내부조사 결과 보고서」를 작성하였다.

10) 20XX년 XX월 XX일 이들이 결재를 한 당시에는 결재를 하기 위해 기안문을 열람하는 경우 알림 창에 대국민 공개여부가 표시되었으며, 특히 “공개범위 신중 판단 → ‘부분공개’ 적극 활용 / 부분공개 : 문서 표지만 공개”라는 안내가 되어 있었음

11) ①문건 작성 시 정보의 공개 여부 신중히 판단 ②외부노출 시 부정적 파급효과를 고려하여 용어 선택 신중 ③ 공사 영업비밀이 포함된 회의문건은 반드시 “대외비” 표식과 관리번호를 부여 작성·배포하고, 회의 후에는 회수 및 파기 ④외부망 자료전송 승인 시 첨부물 관리감독 철저

12) ①대외비 자료 취급 및 보안 관련 직원교육 강화 ②중요 자료관리 취급절차 정비 개선안 마련 ③대외비 자료 회의시 문서별 일련번호 부여 및 외부반출 사전허가제 실시

또한 ◀◀◀ 및 ■■■■■단은 이 사건 문서 유출 이후 중요 정보의 외부 유출을 예방하기 위해 20XX. X. XX. 「한국석유공사 정보보안 시스템 개선 방안¹³⁾」을 수립하여 향후 비공개 업무자료 외부유출의 사전예방 등을 위한 대응 조치를 즉각 실행하였다.

그러나 비공개 업무자료 유출 관련 사건의 이력, 대응경과, 최종 결과보고서 등 주요 기록관리 현황을 확인한 결과, 비공개 업무자료 유출 관리·감독 총괄 부서의 부재로 개별 부서별로 관리하고 있어 전사 차원의 체계적인 수집 보존, 유출 사례의 추적 및 분석을 통한 정책 개선에 한계가 있는 것으로 확인되었다.

이러한 사고 유출에 대한 기록관리 체계의 부재는 향후 정보 유출에 대한 조직의 대응력 저하로 이어질 우려가 있다.

나. 관계부서 의견

■■■■■처는 감사결과와 관련하여 별다른 이견을 제시하지 않았다.

징계요구 양정 등 검토결과

가. ○○○의 경우

「취업규칙」 제6조(성실의무) 제1항은 직원에게 성실히 직무를 수행하고, 사규를 준수하도록 성실의무를 부여하고 있으며, 「인사규정」 제45조(징계사유 등) 제1항 제2호는 직무상 의무를 위반하거나 정당한 이유없이 직무를 태만히 하였을 때를 징계대상으로 하고 있다.

13) ①전자문서 기본값을 비공개로 변경 ②기안자 결재권자에게 경고 팝업창 제시 ③정보보안 검증 절차 추가 ④대외주의 표시 및 비밀번호 설정 의무화 ⑤본부장 이상 결재문서 축소 ⑥개선사항 관련 전직원 정보보안 교육 실시

따라서 이 사건 문서의 기안자인 ○○○이 행동강령 제26조(정보의 유출 금지) 및 「취업규칙」 제7조(금지사항) 제2호를 위반하여 첨부 문서를 대국민 공개로 설정함으로써 언론사 등이 내려받기를 할 수 있게 한 행위는 「인사규정시행세칙」 [별표1] 징계양정기준의 비위의 유형 중 제1호 “성실의무 위반, 라. 기타”에 해당하는 것으로 판단된다.

다만 ○○○이 이 사건 문서와 첨부 문서가 언론사 등에게 유출되도록 하기 위해 고의로 대국민 공개로 설정했다는 증거는 찾을 수 없으며, 당시 평소와는 다른 방식으로 문서를 기안함으로 인하여 첨부 문서의 공개 여부에 대한 착오가 있었던 점, 당시 소속 팀원들의 &&& && 등으로 인하여 업무량이 과다했던 점 등이 인정되므로 과실의 정도는 경과실에 해당한다고 판단된다.

그러나 이 사건이 국민적 관심 속에서 진행한 ○○ ○○ ○○ ○○ 중에 발생함에 따라 국회, 정부, 언론 등 대외적으로 파장을 일으켜 공사와 정부 정책의 추진에 부정적인 영향을 초래하였으며, 대관 및 홍보업무 담당부서에 불필요하고 과다한 업무를 부담시킨 점, 유출된 자료 중 ♡♡ ♡♡ ♡♡ ♡♡ ♡ ♡♡ ♡ ♡♡ ♡ ♡ 등의 자료는 미화 약 XXX만 달러에 상당하는 가치가 있는 정보인 점을 감안하면 비위의 정도가 중한 수준이라고 판단된다.

따라서 위와 같은 제반사항을 감안할 때 ○○○에 대해 “감봉”으로 징계요구를 양정하는 것이 타당하다고 판단된다.

나. ▶▶▶, ▼▼▼, ▽▽▽의 경우

「취업규칙」 제6조(성실의무) 제1항은 직원에게 성실히 직무를 수행하고 사

규를 준수하도록 성실의무를 부여하고 있다.

그러나 이 사건 문서의 결재자인 ▶▶▶과 ▼▼▼, 결재원문점검반원 ▽▽ ▽14)은 이 사건 문서와 첨부 문서가 비공개 대상 정보임이 명백함에도 불구하고 선량한 관리자의 주의의무를 다하지 않고 첨부 문서의 공개 설정 여부를 확인하지 않은 채 결재를 함으로써 대외적으로 유출되게 하였다.

다만 당시 ○○ ○○ ○○○○ 추진으로 인하여 업무량이 과다했던 점, 이 사건 문서를 결재할 당시 결재 알림 창에 “부분공개인 경우 문서 표지만 공개”라는 안내가 되어 있어 착각을 했다고 항변¹⁵⁾하고 있는 점을 감안할 때 “경고”로 조치 요구하는 것이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항 사장은

- ① 「취업규칙」 제6조(성실의무)를 위반하여 비공개 대상 정보를 누설하고 공사업무의 원활한 수행을 저해한 X급 ○○○에 대하여 「인사규정」 제49조에 따라 조치하시기 바랍니다. (징계)
- ② 「취업규칙」 제6조(성실의무)를 위반하여 비공개 대상 정보를 누설하고 공사업무의 원활한 수행을 저해한 아래의 직원에 대하여 「인사규정」 제47조에 따라 조치하시기 바랍니다. (경고)

14) 전결권자인 ♠♠♠은 「직제규정」 제8조(이사) 제1항에 따라 임원에 해당하여, 직원에 한하여 적용범위를 규정하고 있는 「인사규정」 제45조(징계사유 등) 및 제47조(경고와 주의)의 적용을 받지 않아 이 사건 징계요구 양정 등의 검토에서 제외함

15) X급 ▼▼▼, X급 ▶▶▶

관련자 명세

소 속	직책/직급/성명	비 고	조치의견
▨▨▨▨▨▨▨처	처장 X급 ▶▶▶	성실의무 위반	경고
▨▨▨▨▨▨▨처 ◆◆◆◆팀	팀장 X급 ▼▼▼	성실의무 위반	경고
♣♣♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣사 파견	X급 ▽▽▽	성실의무 위반	경고

■ ■ ■ ■ 처장은 비공개 업무자료 유출사고 보고 체계, 사후 관리 및 사고 대응 능력을 강화할 수 있도록 「직제규정」을 검토하여 조직의 대응력을 강화할 수 있는 방안을 강구하시기 바랍니다. (통보)